

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3391/2532

นาย วิฑูรย์ พูน นา รธ กับพวก
นาง หลี ชัยประภา

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 61, มาตรา 62, มาตรา 138

จำเลยตั้งให้ทนายจำเลยมีอำนาจทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์ได้ เมื่อทนายจำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์และศาลพิพากษตาม ยอมไปแล้ว คำพิพากษานั้นย่อมผูกมัดจำเลยไม่ให้อุทธรณ์ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 138 เว้นแต่กรณีจะต้องด้วยข้อยกเว้น จำเลยไม่ได้ยืนยันในอุทธรณ์โดยชัดแจ้งว่าโจทก์ และทนายจำเลยกระทำการร่วมกันอันเป็นการฉ้อฉลจำเลย เพียงแต่อ้างว่าสืบทราบ ว่าโจทก์ให้เงินทนายจำเลย ทนายจำเลยจึงได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับ โจทก์ เป็นการคาดคิดเอาเองของจำเลยฝ่ายเดียว ยังถือไม่ได้ว่ามีการฉ้อฉลเกิดขึ้น ในการทำสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์และทนายจำเลย จำเลยจึง ไม่มีสิทธิอุทธรณ์ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 138.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์และจำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกันในที่ดินโฉนดเลขที่ 4119 โดยจำเลยทำประโยชน์ทางด้านทิศตะวันออกเมื่อเจ้าของที่ดินเดิมขายที่ดิน ส่วนที่ดินทำประโยชน์ให้โจทก์ จำเลยทำบ้านที่รับว่าที่ดินส่วนของจำเลยอยู่ทาง ตะวันออกปลายสุดของโฉนด เมื่อแบ่งแยกโฉนดเป็นของจำเลยแล้ว จำเลยจะไม่

คัดค้านต่อมาโจทก์มีหนังสือให้จำเลยไปจดทะเบียนรังวัดแบ่งแยกโฉนดให้โจทก์
จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยไปจดทะเบียนรังวัดแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 4119
ให้แก่โจทก์ตามแผนที่สังเขปท้ายฟ้องให้จำเลยได้รับโฉนดใหม่ที่แบ่งแยก หากจำเลย
ไม่จัดการให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทน

จำเลยให้การว่า จำเลยสำคัญผิดว่าที่ดินของจำเลยอยู่ทางด้านทิศตะวันออก
ความจริงที่ดินของจำเลยอยู่ทางด้านทิศตะวันตกบกบันทึกที่จำเลยทำเป็นโฉนดไม่
ผูกพันจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น คู่ความตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอม
ความกันโดยจำเลยยินยอมไปจดทะเบียนรังวัดแบ่งแยกที่ดินโฉนดที่ 4119 ให้กับ
โจทก์ทั้งสองจนกว่าจะเสร็จสิ้นได้โฉนดใหม่ออกมาภายใน 1 เดือน นับแต่วันทำยอม
โดยให้โจทก์ทั้งสองเป็นผู้ถือโฉนดเดิมให้ได้เนื้อที่ 75 ไร่ 96 วา อยู่ทางด้านทิศตะวัน
ตก ส่วนที่เหลือทางทิศตะวันออกปลายสุดโฉนด ตามแผนที่สังเขปท้ายฟ้องเป็นของ
จำเลย ให้จำเลยได้รับโฉนดใหม่ที่แบ่งแยก ศาลชั้นต้นพิพากษาตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ

จำเลยอุทธรณ์ว่า สัญญาประนีประนอมยอมความทนายจำเลยทำโดยไม่ปรึกษา
จำเลย ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของจำเลยและมีการคบคิดกันฉ้อฉลจำเลย ขอให้
ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยตั้งให้ทนายจำเลยมีอำนาจทำสัญญาประนีประนอม
ยอมความกับโจทก์ได้ และทนายจำเลยได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับ

โจทก์ ศาลได้พิพากษาไปตามยอมแล้ว คำพิพากษานั้นยอมผูกมัดจำเลยไม่ให้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 138 เว้นแต่กรณีจะต้องด้วยข้อยกเว้นตามมาตรา 138(1)เมื่อมีข้อกล่าวอ้างว่าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฉ้อฉล คดีนี้จำเลยฎีกาอ้างว่าในชั้นอุทธรณ์จำเลยอุทธรณ์โดยชัดแจ้งว่าโจทก์ได้ให้เงินทนายจำเลยเพื่อให้ทำยอมกับโจทก์ตามความประสงค์ของโจทก์จึงเป็นการฉ้อฉลนั้น แต่ตามคำฟ้องอุทธรณ์ของจำเลยกล่าวแต่เพียงว่าจำเลยได้สืบทราบว่าโจทก์ใช้กลฉ้อฉลร่วมกับทนายจำเลยโดยโจทก์ให้เงินทนายจำเลยแล้วให้ทนายจำเลยทำหนังสือสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์ เพื่อให้เป็นไปตามคำฟ้องของโจทก์ ดังนี้จำเลยหาได้ยืนยันโดยชัดแจ้งไม่ว่าโจทก์และทนายจำเลยกระทำการร่วมกันอันเป็นการฉ้อฉลจำเลย เพียงแต่จำเลยสืบทราบว่าโจทก์ให้เงินทนายจำเลย ทนายจำเลยจึงได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์จึงเป็นการคาดคิดเอาเองของจำเลยแต่เพียงฝ่ายเดียว เมื่อจำเลยไม่ยืนยันอย่างชัดแจ้ง จึงเป็นคำกล่าวอ้างที่เลื่อนลอยไร้หลักฐาน กรณียังถือไม่ได้ว่ามีการฉ้อฉลเกิดขึ้นในการทำสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์และทนายจำเลย

พิพากษายืน.

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำทอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น